

1500115-60.2022.8.26.0394

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Nova Odessa

Foro: Foro de Nova Odessa

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (RJDTACRIM 22/309 Rel.Passos de Freitas).

"REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Matéria exaustivamente analisada. Materialidade e autoria comprovadas. Relevância do depoimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Odessa

Foro de Nova Odessa

1ª Vara Judicial

Avenida João Pessoa, nº 1300 - Bosque dos Cedros

CEP: 13380-094 - Nova Odessa - SP

Telefone: (19) 3399-4118 - E-mail: novaodessa1@tjsp.jus.br

1500115-60.2022.8.26.0394 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500115-60.2022.8.26.0394

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELMO GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

Elmo Gomes da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §§1º e 2º, inciso VII, do Código Penal, porque, em 07 de março de 2022, na Rodovia SP 330, 116 Apaloosa's - Chácaras Reunidas Anhanguera, nesta cidade, subtraiu para si cerca de R\$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nova reais) da caixa da empresa-vítima Peloso & Peloso Churrascaria e, logo depois de subtraída a coisa, empregou violência e grave ameaça com emprego de arma branca, contra a vítima Liandra Ferreira de França, a fim de assegurar a detenção da coisa para si. A denúncia foi recebida em 28/03/2022, o réu foi citado (fls. 89) e apresentou resposta à acusação às fls. 93/94.

Foi ratificado o recebimento da denúncia em 06/08/2019 (fls. 172) e designada audiência, onde se procedeu a oitiva da vítima, das testemunhas e ao interrogatório do réu em seguida.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva tendo em vista que foi devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito, porém com classificação distinta da originalmente constante na denúncia, mesmo sem alteração dos fatos a ele imputados, tipificando o delito como furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e a prática de sequestro contra Liandra, pois teria o acusado suprimido sua liberdade, agarrando-a e colocando uma faca em seu pescoço. Em relação à dosimetria das penas, pugnou pela aplicação no

mínimo legal.

Por sua vez, a defesa pugnou pela desclassificação do crime para o delito de furto, a fixação da pena no mínimo legal e regime inicial de cumprimento de pena em aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a aplicação da atenuante da confissão bem como, em caso de condenação, o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade criminosa foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), o boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição/apreensão e qualificação (fls. 14 e 16) e demais provas juntadas aos autos.

A autoria também ficou suficientemente demonstrada.

O réu Elmo Gomes da Silva, na delegacia de polícia, decidiu permanecer em silêncio. Em juízo, o réu declarou que, na data dos fatos, havia ingerido bebida alcoólica e que entrou no restaurante para ligar para alguém, mas que o telefone não funcionava e, por isso, aconteceu o roubo. Confessou que subtraiu a quantia do caixa e fugiu do local, mas que se arrependeu e voltou ao local. Relatou que não se encontrou com Liandra, porque não havia ninguém no local. Confessou que quebrou o vidro para adentrar ao restaurante e, por isso, se cortou. Negou que tenha utilizado uma faca para imobilizar Liandra, pois somente ele estava no local. Informou que possui 28 anos, é natural do estado do Pernambuco, não possui antecedentes criminais. Negou que tenha ocorrido a ameaça contra Liandra. Afirmou que retornou ao local para devolver o dinheiro subtraído do restaurante.

A testemunha e policial militar rodoviário Emília Fernandes da Silva, ouvida em solo policial, declarou que, por volta das 19h30 na data dos fatos, foi acionada por Tiago Aparecido Nunes, que solicitou o comparecimento da guarnição da polícia militar rodoviária no restaurante Apalooza's, localizado na Rodovia Anhanguera, pois um funcionário do estabelecimento havia, em princípio, realizado um furto naquele local, por volta das 18h49. Disse que, após a subtração, mas antes de sua evasão do local, o réu munia-se com uma faca, de propriedade do restaurante. Relatou que o acusado, ao ver Liandra e Cássio chegando ao local, funcionários do estabelecimento, subjugou Liandra mediante grave ameaça com a intenção de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa furtada, cerca de R\$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) do caixa do estabelecimento. Contou que, em vez de evadir-se, o réu decidiu reingressar no restaurante e nos alojamentos dos funcionários, mas que Cássio conseguiu desarmá-lo, tomando-lhe a faca de sua mão, em um momento de descuido do acusado. Disse que, nesse momento, o réu conseguiu se evadir do local. Relatou que, por meio do patrulhamento, a guarnição da polícia militar rodoviária não logrou êxito em localizar o acusado, quando, um pouco antes das 21h30, soube que ele teria retornado às dependências do restaurante, momento em que os funcionários do local conseguiram detê-lo. Informou que a guarnição foi até o local, onde os funcionários entregaram o acusado aos policiais, por volta das 21h30. Declarou que, ainda no local, procedeu-se à busca pessoal no réu, onde foi localizada a quantia de R\$ 240,00 e um telefone celular de marca Samsung, em seu dormitório foi encontrando o montante de R\$ 100,00. Contou que o réu, para praticar a subtração, danificou uma janela do restaurante, ferindo sua mão esquerda.

Informou que a faca, que foi recolhida por Cássio, foi exibida para apreensão.

Contou que ela e outro policial apresentaram a ocorrência à Delegacia de Polícia de Nova Odessa, onde foi realizado o atendimento preliminar, enquanto outro agente estava com o acusado no Hospital Municipal de Americana para atendimento médio, em razão das lesões na mão e nariz. Informou que o acusado foi conduzido ao plantão policial de Americana, onde lavrou-se o auto prisional.

Em juízo, Emília declarou que a viatura estava em patrulhamento pelo local, momento em que os funcionários do restaurante entraram em contato relatando que um funcionário recém-contratado teria realizado um furto. Disse que a viatura compareceu ao local, mas que o acusado havia se evadido, mas que permaneceu por lá para colher informações em relação ao fato e foi realizado patrulhamento ao redor, momento em que foi avisada de que o acusado teria retornado ao local. Informou que, quando o réu voltou ao restaurante, os funcionários relataram que ele tentou se

evadir do local novamente, mas que conseguiram contê-lo no local e, posteriormente, os policiais chegaram e efetuaram a prisão do réu. Relatou que, no momento em que a viatura chegou ao local dos fatos, o vidro lateral do restaurante estava quebrado e foi informado que o valor de R\$ 499,00 do caixa fora furtado, e, por informações dos funcionários, quando saía do local, deu de encontro outra funcionária e com uma arma branca a ameaçou para retornar à churrascaria, momento em que o namorado dela foi abrir a porta e conseguiu contê-lo retirando a arma branca do acusado e, assim, evadindo-se do local. Informou que a viatura chegou ao lugar dos fatos após a evasão do réu. Disse que, conforme declarações dos funcionários, quando o acusado retornou e percebeu que outras pessoas já estavam no local, ele tentou fugir novamente, mas que foi contido até a chegada da viatura. Esclareceu que os policiais chegaram no restaurante logo após a consumação do crime e, como o acusado não mais lá se encontrava, partiram para o patrulhamento, momentos depois o réu retornou ao local e foi preso pelos funcionários.

A testemunha e policial militar rodoviário Marcelo Delazari dos Santos, ouvida em solo policial, corroborou com as declarações prestadas pela testemunha Emília Fernandes da Silva.

Em juízo, Marcelo disse que a equipe estava em patrulhamento quando foi acionada pelos funcionários do restaurante, mas que o acusado já havia se evadido do local e quando lá chegaram não o encontraram. Relatou que buscou informações junto às pessoas que lá se encontravam e as demais equipes fizeram um patrulhamento na área ao redor do restaurante, mas nada foi localizado. Informou que, durante esse patrulhamento, houve uma segunda ligação relatando que o acusado havia retornado ao local. Contou que chegando ao local, o réu estava circundado pelas pessoas e realizaram sua prisão. Declarou que foi constatado que o acusado havia subtraído um valor em espécie e, ao sair do restaurante, percebeu que duas pessoas chegavam ao local e com uma arma branca os ameaçou, todavia foi desarmado por um dos funcionários e fugiu logo em seguida, retornando momentos depois.

A testemunha Cássio Marlon de Barros dos Santos, ouvida em solo policial, declarou que é funcionário do restaurante e marido da vítima, Liandra, que também é funcionária do estabelecimento. Disse que, por volta de 18h50 e 19h, ele sua esposa chegavam ao local quando Liandra foi surpreendida pelo réu munido com uma faca, subjugando-a e a fazendo de refém. Contou que o acusado estava nervoso e passou a dizer à Liandra e a ele "olha, tem refém lá dentro, eu já furei um, furar outro não me basta" (sic). Disse que, como a mão do acusado estava sangrando, acreditou na história e não o contradisse. Relatou que Liandra estava muito assustada e temia sofrer algum ferimento ou morte pelo acusado. Declarou que o réu quis então entrar no restaurante, porém a porta da empresa estava fechada e o declarante não tinha as chaves. Informou que notou a ausência de uma corrente naquela porta e, diante da insistência do acusado em abri-la, disse a ele "calma que eu sei abrir essa porta" (sic) e, nesse momento, o réu se descuidou da faca, instante no qual ele se apoderou do objeto, tendo Liandra também se aproveitado e se afastado. Contou que tentou encurralar o acusado, ao mesmo tempo em que entregara seu celular para Liandra para que chamasse a polícia. Disse que, mesmo assim, o acusado conseguiu se evadir do local a pé. Declarou que avisou o gerente Tiago Aparecido Nunes e este foi ao local, quando se descobriu que o acusado havia rompido uma das janelas do restaurante, invadindo-o, dirigindo-se ao caixa e subtraiu a quantia que lá se guardava. Relatou que a Polícia Militar foi acionada, tendo lá comparecido os policiais militares rodoviários, que começaram a patrulhar com vistas a deter o acusado. Contou que, pouco antes 21h30, o réu retornou à empresa e começou a dizer para outros funcionários que ali estavam "uma voz havia determinado que o mesmo pegasse o dinheiro" (sic). Disse que Tiago e a Polícia Militar foram avisados, sendo o acusado detido pelos demais funcionários da churrascaria e entregue à guarnição policial a faca usada pelo réu, assim como um telefone celular que ele detinha. Relatou que, pelas imagens do CFTV, nota-se que o acusada falava muito ao celular. Informou que Liandra não se lesionou. Contou que acredita que a lesão apresentada pelo réu em sua mão seria em razão da quebra do vidro para invadir o restaurante, mas não reparou se o nariz do acusado também estava lesionado.

A testemunha Liandra Ferreira de França, ouvida em solo policial, corroborou com as

declarações prestadas por Cássio Marlon de Barros dos Santos.

A testemunha Tiago Aparecido Nunes, ouvida em solo policial, declarou que gerente do restaurante onde os fatos ocorreram. Informou que Liandra, Cássio e o próprio acusado são funcionários da empresa, sendo que o último trabalhava no local há apenas dois dias, ainda na fase de experiência. Disse que soube por meio de Liandra que o acusado a fez de refém e tentou entrar no restaurante de qualquer maneira, sendo que teria agido dessa forma munido de uma faca de propriedade da churrascaria. Relatou que Cássio conseguiu tomar a faca do acusado e que este fugiu. Informou que foi até a empresa e, pelas imagens do CFTV, viu que o réu rompeu uma das janelas do restaurante, invadindo-o, e se dirigindo ao caixa onde subtraiu a quantia que lá estava, cerca de R\$ 499,00. Disse que a Polícia Militar foi acionada, tendo lá comparecido os policiais da Polícia Militar Rodoviária, que começaram a patrulhar a região buscando localizar o réu. Relatou que, antes das 21h30, o acusado teria retornado ao local e foi detido pelos funcionários do restaurante. Disse que foi informado da entrega do réu à polícia e que foi até a delegacia de Nova Odessa se encontrar com os policiais militares. Informou que a faca usada pelo acusado foi apreendida, assim como um telefone celular que ele detinha. Declarou que, pelas imagens do CFTV, nota-se que o acusado falava muito ao celular. Disse que Liandra não se lesionou e que a lesão apresentada pelo réu em sua mão seria em razão da quebra da janela de vidro para invadir o restaurante, mas não reparou se o nariz do acusado também estava lesionado.

Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, mormente quando se encontra em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso.

"PROVA. Reconhecimento do agente pela vítima. Valor: Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (RJDTACRIM 22/309 Rel.Passos de Freitas).

"REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Matéria exaustivamente analisada. Materialidade e autoria comprovadas. Relevância do depoimento das vítimas. Reconhecimento expressa e indubitavelmente realizado durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, merecendo credibilidade. Não configuração de participação de menor importância. Inviável, outrossim, a desclassificação para o delito de favorecimento real. Não caracterizada condenação contrária à evidência dos autos. Cabimento de revisão apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário. Pedido não conhecido". (Revisão Criminal nº 0056126-17.2016.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, Colendo 7º Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel.: Exmo. Des.DE PAULA SANTOS, julg. em 19 de julho de 2018).

Malgrado tenha o réu refutado o uso de faca, o emprego de arma branca ficou bem caracterizado, isso porque a tanto a vítima Liandra quanto Cássio e outras testemunhas asseveraram o uso do objeto pelo réu, sendo que a arma foi apreendida, conforme auto de apreensão de fls. 14, razão pela qual vislumbro a aplicação do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Diante de tal contexto, levando em conta que a versão apresentada pelas testemunhas são coerentes com as demais provas produzidas nos autos, especialmente porque ambas as testemunhas policiais confirmaram as narrativas da delegacia de polícia e a confissão do acusado que realizou a prática delituosa, não tenho dúvidas de que ele praticou o crime que lhe é imputado na denúncia e que, portanto, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

No mais, e em que pese a manifestação do Ministério Público em sede de memoriais, as provas produzidas nos autos deixam evidente que o réu cometeu o crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP), de modo que resta imaculada a tipificação trazida na denúncia.

Isso porque, consoante a jurisprudência, a figura prevista no § 1º, do artigo 157, trata do "roubo impróprio, o qual se configura com a subtração procedida sem grave ameaça ou violência, vindo-se a empregá-las posteriormente, contra a pessoa" (STF, RHC92.430/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 21/11/2008).

Ora, na espécie, após consumada a subtração, a grave ameaça exercida contra Liandra teve por fim justamente a garantia da impunidade do acusado e sua posse sobre os valores surrupitados.

Isto posto, passo a fixar-lhe a pena pelo crime previsto no artigo 157, §1º e 2º, VII, do Código Penal, observado o sistema trifásico, nos termos dos artigos 59 e 68 do mesmo diploma legal.

Na primeira fase, observo que o réu não possui antecedentes criminais (fl. 33).

Assim, não havendo outras informações nos autos que sejam aptas a indicar que as demais circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, fixo a pena na primeira fase em 4 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena não existem agravantes a serem consideradas.

Contudo, em que pese o réu ter confessado a prática delitiva em juízo, a súmula 231, STJ, dispõe que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, motivo pelo qual mantenho a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, não vislumbro nenhuma causa de diminuição da pena. Apesar disso, incide causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal. Por isso, aumento a pena do roubo em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A respeito do valor dos dias-multa, observado o padrão econômico (art. 60 do CP) e o equivalente a um dia de trabalho, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena e a gravidade in concreto do delito, o qual fora cometido através de grave ameaça contra a pessoa em uso de arma branca, a denotar a insuficiência dos demais regimes.

Inviável a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, notadamente em razão da quantidade de pena e porque se trata de crime praticado mediante grave ameaça contra a pessoa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar Elmo Gomes da Silva, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo legal, por infração ao artigo 157, §§1º e 2º, VII, do Código Penal.

Encontrando-se o réu encarcerado em razão de prisão em flagrante, convertida em preventiva, tratando-se de crime grave e subsistindo os motivos que ensejaram sua manutenção cautelar no cárcere, deverá aguardar preso o julgamento de eventual recurso. Afinal, como bem consignado por Guilherme de Souza Nucci ("Código de Processo Penal Comentado", 6ª edição, Editora RT, pág. 930), "Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação".

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifiquem-se os condenados para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP);

3) extraiam-se guias de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84), ou provisório, em caso de recurso.

4) lancem-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal.

6) expeça-se certidão de honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a).

Defiro a gratuidade processual ao acusado.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Nova Odessa, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA